

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 95/2530	นายบรรจง พึ่งเนตร กับพวก	โจทก์
	นางสาวจำเนียร เสียงเปรม	กับ
	พวก	จำเลย
	นายมัน เสียงเปรม	จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 823

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3) (11), มาตรา 47, มาตรา 60, มาตรา 66

เมื่อโจทก์ที่ 2 ไม่ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีแทนดังที่กล่าวในฟ้อง
ฟ้องของโจทก์ที่ 2 จึงไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณามาแต่แรก แม้ต่อมาโจทก์ที่ 2 จะได้ยื่น
ใบมอบอำนาจที่แท้จริงต่อศาล ก็หาทำให้ฟ้องที่เสียใช้ไม่ได้มาแต่ต้นกลับคืนดีขึ้นมา
ในภายหลังไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดก
ของนายเกอะผู้ตายให้แก่โจทก์ทั้งสองผู้เป็นทายาทครึ่งหนึ่งหากจำเลยไม่ปฏิบัติให้
ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยและหากการแบ่งทรัพย์ไม่
เป็นที่ตกลง ให้นำออกขายทอดตลาดนำเงินแบ่งตามส่วน

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ที่ ๒ ไม่ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ ๑ ฟ้องคดี โจทก์
ทั้งสองไม่เป็นทายาทของนายเกอะผู้ตายและจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทด้วย

ความสงบเปิดเผย โดยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกินกว่า ๒๐ ปี จึงได้
กรรมสิทธิ์แล้ว

นายมัน เสียงเปรม ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยให้
เรียกเป็นจำเลยที่ ๓

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ แบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องให้โจทก์ทั้งสอง
ครึ่งหนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน
จำเลย ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้นำออกขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งตามส่วน

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้สืบสันดานของนายเกอะผู้ตายและ
มีสิทธิรับมรดกส่วนที่นายฮงบิดาของโจทก์ทั้งสองได้รับจากนายเกอะผู้ตาย สำหรับ
จำเลยนั้นพฤติการณ์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทด้วยความสงบเปิดเผย
โดยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกินกว่า ๑๐ ปี จำเลยจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินพิพาท แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ที่ ๒ ว่า เมื่อ
ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ที่ ๒ ได้ลงชื่อในใบมอบอำนาจให้โจทก์ที่ ๑ ฟ้องคดีแทน
ฟ้องของโจทก์ที่ ๒ ก็ไม่เป็นฟ้องอันชอบด้วยวิธีพิจารณามาแต่เมื่อแรกฟ้อง ถึงแม้ต่อมา
ภายหลังโจทก์ที่ ๒ จะได้ทำใบมอบอำนาจที่แท้จริงยื่นเข้ามา ก็หาทำให้ฟ้องของ
โจทก์ที่ ๒ เสียใช้ไม่ได้มาแต่ต้นแล้วนั้นกลับคืนดีเป็นฟ้องอันชอบด้วยวิธีพิจารณาขึ้น
มาในภายหลังได้ไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในส่วนขอโจทก์ที่ ๒ ให้จำเลยที่ ๑ แบ่งที่ดิน
พิพาทให้โจทก์ที่ ๑ หนึ่งในสี่ส่วน นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

ศาลจังหวัดปทุมธานี - นายประเสริฐ จันทรวะ
ศาลอุทธรณ์ - นายสัมฤทธิ์ ไชยศิริ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>